(दफा १८ को उपदफा (६) सँग सम्वन्धित) कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत संस्थापित
(शेयरहरूमा सीमित दायित्व भएको)

क्राउन होलिडेज प्राइभेट लिमिटेड

कम्पनीको

प्रवन्धपत्र

परिच्छेद–१

प्रारम्भिक

१. **कम्पनीको नामः** यस कम्पनीको नाम **क्राउन होलिडेज प्राइभेट लिमिटेड** हुनेछ। अङ्ग्रेजीमा **(Crown Holidays Private Limited)** हुनेछ।

२. **कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय रहने ठेगानाः** यस कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.-०७ मा रहने छ ।

३. **कम्पनीले गर्ने व्यवसाय वा कारोबारको प्रकृतिः** कम्पनीले गर्ने व्यवसाय वा कारोबार व्यापारमूलक तथा सेवामूलक हुनेछ ।

४. **कम्पनीको उद्देश्यः**

(१) **कम्पनीको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुने छः**

(क) ट्राभल एजेन्सी एवं यात्रा सञ्चालन, पर्यटक सहयोग तथा ट्राभल एजेन्सीका सम्पुर्ण कार्यः जस्तै यात्रा सम्बन्धी सूचना संकलन गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय टिकेटिंग गर्ने, यात्राक्रमा आवस्यक सवारीसाधन हायेरमा लिने-दिने,यात्राको योजना बनाउने, सल्लाह दिने, यात्राको व्यवस्थापन गर्ने, पर्यटक एवं यात्रीको यातायातलाई सरल एवं सुविधा योग्य बनाउने, यात्रालाई सुसज्जित वनाउने।

(ख) टुर प्याकेज सम्बन्धी काम गर्ने ।

(ग) स्वदेशी तथा बिदेशी पर्यटकहरूलाई नेपाल अधिराज्यका विभिन्न स्थानमा रहेका मन्दिर, प्राचिन मुर्ति प्राकृतिक सैन्द्रर्य, ताल तलाउ हिमश्रृंखलाहरूमा उनीहरूको रूची अनुसार देखाउने घुमाउने तथा साइटसिनको लागि मिलाउने मिलाइदिने कार्य गर्ने ।

(घ) स्वदेशी तथा बिदेशी पर्यटकहरूलाई पार्थ पर्दशनको व्यवस्था मिलाउने, दृश्यावलोकन गराउने, ट्रेकिङ्ग तथा होटेल बुकिङको व्यवस्था गर्ने र मनोरन्जनका कार्यक्रम साथै प्याकेजिङ्ग कार्यक्रम संचालन गर्ने गराउने ।

(ङ) होटल, लज, गेष्ट हाउस, रिसोर्ट आदिको शुल्कको आधारमा (छोटो समयको वसाइ) कार्य, क्याम्पीङ्ग कार्य वा रेष्टुरेन्ट संचालन गर्ने वा यससँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू गर्ने।

(च) ग्राहकहरूको इच्छा अनुसार विभिन्न किसिमका परिकारहरू, स्वदेशी तथा विदेशी खाना, नास्ता एवं मदिरा तथा पेय पदार्थ सहितको सुविधायुक्त रेष्टुरेन्ट एवं चमेनागृह संचालन गर्ने।

(छ) ग्राहकहरूको मनोरंजन को लागि स्पा (Spa), स्विमिंग पूल, मसाज पार्लर(Massage Parlour) आदि सुविधायुक्त होटल, रिजोर्ट संचालन गर्ने ।

(ज) व्यक्ति तथा व्यवसायलाई प्रवर्द्धन तथा प्रचार प्रसार गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तै कारोबार उद्घाटन, वार्षिकोत्सव, पत्रकार सम्मेलन, ब्यापारिक सम्मेलन, आम संचार भ्रमण आदि कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने।

(२) उपदफा (१) वमोजिमका उद्देश्य प्रचलित कानून वमोजिम सम्बन्धित निकायबाट अनुमति वा इजाजत प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा सो प्राप्तगरी मात्र कार्यान्वयन गरिनेछ।

(३) उपदफा (१) मा उल्लेखित उद्देश्यको सम्बन्धमा अनुमति वा इजाजत प्राप्त गरेको १५ दिन भित्र त्यस्तो अनुमति वा इजाजत पत्रको प्रतिलिपि कार्यालयमा पेश गरिनेछ।

५. **<u>कम्पनीको उद्देश्य प्राप्त गर्न गरिने कामहरु: यस कम्पनीले दफा ४ बमोजिमका उद्देश्य प्राप्त गर्न देहायका कामहरू गर्नेछ :</u>**

(क) कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने जग्गा, भवन सवारी साधन र आवश्यक उपकरण कम्प्युटर, प्रिन्टर लगायत विभिन्न इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक्सका सामानहरू खरिद गर्ने नेपाल बाहिर देशबाट आयत गर्ने वा भाडामा लिई प्रयोग गर्ने।

(ख) कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नियुक्त गर्ने तथा तिनको सेवाको शर्तहरू निर्धारण गर्ने।

(ग) कम्पनीमा लगानी भएको शेयरको रकम तथा त्यसबाट आर्जित रकम बैंकमा जम्मा गरी बैंक खाता सञ्चालन गर्ने।

(घ) कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने रकम बैंक वा कुनै वित्तीय संस्थाबाट कम्पनीले कुनै धितो राखी वा नराखी कर्जा लिने।

(ङ) कम्पनीको नामबाट शेयर तथा डिबेन्चर खरीद गर्ने तथा त्यसलाई विक्री गर्ने।

(च) अन्य आवश्यक कुराहरू:

१) कम्पनीलाई आकस्मिक क्षतिबाट बचाउन कम्पनीको मेसिनरी, भवन लगायत सबै प्रकारका सम्पत्तिहरूको आवश्यकतानुसार बिमा गराउन सक्नेछ।

२) कम्पनीको नामबाट विल अफ एक्सचेन्ज, प्रोमीशरी नोट, चेक आदि जारी गर्न दरपिठ गर्न भुक्तानी लिन, दिन, एल.सि. खोल्न सक्नेछ।

३) कम्पनीको व्यापारिक हित संरक्षणको लागि डिजाइन र ट्रेडमार्क दर्ता गरी हक अधिकार उपयोग गर्न सक्नेछ।

४) कम्पनीको तर्फबाट वा कम्पनी विरूद्ध परेका मुद्दा मामिलाहरूको पुर्पक्ष, प्रतिरक्षा गर्ने, लिखित जवाफ पेश गर्ने यस सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी सेवा प्राप्त गरी आफ्नो हक अधिकारको संरक्षण गर्ने।

CROWN HOLIDAYS

५) कम्पनीको आफ्नो लक्ष र उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि सर्वसाधारणलाई बढी जानकारी गराउन विभिन्न संचारका साधन तथा पत्रपत्रिकाबाट विज्ञापन, सूचना आदिबाट प्रचार प्रसार गर्ने/गराउने।

६) कम्पनीको लागि आवश्यक नपर्ने, जग्गा, जमिन, चल अचल सम्पत्ति बिक्री गर्ने।

६. **कम्पनीको पूँजीको संरचना :** कम्पनीको पूँजीको संरचना देहाय बमोजिम हुनेछ :

क) कम्पनीको अधिकृत पूँजी रू.४,००,००,०००।- (चार करोड रुपैयाँ) हुनेछ । सो पूँजीलाई रू. १००/- (एक सय रूपैयाँ) दरका ४००००० थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ ।

ख) कम्पनीको तत्काल जारी पूँजी रू.१,००,००,०००।- (एक करोड रुपैयाँ) हुनेछ । सो पूँजीलाई रू. १००/- (एक सय रूपैयाँ) दरका १००००० थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ।

ग) कम्पनीका संस्थापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबुल गरेको पूँजी रू.१,००,००,०००।- (एक करोड रुपैयाँ) हुनेछ।

७. **कम्पनीको शेयरको किसिम :** **कम्पनीको शेयरको किसिम देहाय बमोजिम हुनेछः**
कम्पनीले हाल साधारण शेयरहरू मात्र जारी गरेको छ।

८. **शेयर खरिद वा हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रावधान :**

(क) यस कम्पनीको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा हस्ताक्षर गर्ने संस्थापक शेयरधनीले कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारण सभा नभएसम्म र निजको नाममा जारी भएको शेयरको कम्पनीबाट माग भएको मूल्य पूर्ण रूपमा चुक्ता नभए वा शेयरधनी मध्ये अधिक्तम शेयर लिने शेयरधनीको सहमति नलिई आफूले लिएको शेयर बिक्री वितरण वा कुनै किसिमबाट हक छाडी दिन र धितो बन्धक राख्न पाइने छैन।

(ख) उपदफा (क) बमोजिमको अवस्था पुरा भई शेयरधनीहरू बाहेक अन्यलाई बिक्री वितरण वा हक छाडी दिनु वा धितोबन्धक राख्नु परेमा सञ्चालक समितिको पूर्व स्विकृती लिएर मात्र गर्न सकिनेछ।

(ग) कुनै शेयरवालाको मृत्यु भएमा सो शेयरवालाले आफ्नो मृत्यु पछि फलानो व्यक्तिलाई मेरो नामको शेयर नामसारी गरिदिनु भनि कम्पनीमा लेखिदिएको रहेछ भने सोही इच्छाएको व्यक्तिका नाममा र सो रहेनछ भने निजको सबैभन्दा नजिकको हकदारको नाममा नामसारी गरिनेछ।

९. **शेयरको रकम भुक्तानीका शर्तहरू :** शेयरको रकम भुक्तानी सम्बन्धी शर्तहरू देहाय बमोजिम हुनेछ :

(क) कम्पनीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार संचालक समितिको बैठकबाट निर्णय गरी शेयर वापतको रकम आंशिक वा पूर्ण रूपले भुक्तानी माग गर्न सक्नेछ।

(ख) कम्पनीले माग गरेको रकमहरू निर्धारित समयमा शेयरधनीले बुझाउनु पर्नेछ।

(ग) शेयर बापतको रकम माग गर्ने, माग गरेको रकम निर्धारित समयावधि भित्र बुझाउने थप म्याद माग गर्ने र कम्पनीले म्याद दिने जस्ता कुराहरू नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

CROWN HOLIDAYS

१०. **शेयरधनीको अधिकतम संख्या:** शेयरधनीहरूको अधिकतम संख्या १०१ जनाको हुनेछ। तर कर्मचारीहरूलाई शेयर बिक्री गर्ने योजना अन्तर्गत कम्पनीका शेयर खरिद गरेका कर्मचारी वा त्यस्तो योजना अन्तर्गत शेयर खरिद गरी सकेका तर तत्काल कम्पनीका सेवामा नरहेका कर्मचारीलाई शेयरधनीको अधिकतम संख्याको निर्धारण गर्ने प्रयोजको लागि गणना गरिने छैन।

११. **दायित्व सीमित हुने :** यस कम्पनीको कारोवारको सम्बन्धमा शेयरधनीको दायित्व निजले खरिद गरेको वा खरिद गर्न कबुल गरेको शेयरको अंकित मूल्यसम्म मात्र सीमित रहनेछ ।
तर कुनै शेयरधनी वा संचालकले सो हैसियतमा तेश्रो पक्षसँग गरेको व्यक्तिगत जमानत सम्बन्धी सम्झौता बमोजिमको दायित्वको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन।

१२. **अन्य आवश्यक कुराहरू :**

(१) कम्पनीको संस्थापना गर्दा लागेको खर्च कम्पनीले नै व्यहोर्ने छ ।

(२) संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिले नगद बाहेक कुनै किसिमको अचल सम्पत्तिबाट कम्पनीको शेयर खरिद गर्न वा शेयरमा हक पाउन सक्नेछ।

(३) कम्पनीले कारोबार शुरू गर्दाको अवस्थामा संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिबाट कुनै किसिमसँग कुनै सम्पत्ति प्राप्त गर्ने छैन।

(४) संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिले कम्पनीबाट कुनै विशेष सहुलियत वा अधिकार पाउने कुरा कम्पनीको साधारण सभाका निर्णय बमोजिम हुनेछ।

१३. **प्रवन्धपत्र उल्लेख भए बाहेका अन्य कुनै व्यवस्था नभएको:**

१४. **प्रबन्धपत्रमा संशोधन भएमा लागु हुने अवस्था :** यस प्रबन्धपत्रमा कुनै संसोधन गर्नु पर्ने भएमा साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी सो प्रस्ताव वा निर्णय कार्यालयमा अभिलेख भएपछि मात्र प्रबन्धपत्र संशोधन भएको मानिनेछ।

१५. **प्रबन्धपत्र बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने :**
यस प्रबन्धपत्रका दफाहरू कम्पनी ऐन, २०६३ र प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा त्यस्ता दफाहरू बाझिएको हदसम्म स्वतः बदर हुनेछन ।

१६. **संस्थापकहरूले तत्काल लिन कबुल गरेको शेयर संख्या :** हामी " **क्राउन होलिडेज प्राइभेट लिमिटेड**" का संस्थापकहरूले यो कम्पनी संस्थापना गरी प्रचलित कानुन बमोजिम सञ्चालन गर्न मन्जुर गरेका छौं। यो प्रबन्धपत्रमा उल्लेखित हाम्रो नाम, ठेगाना, हस्ताक्षर, हामीले लिन कबुल गरेको शेयर संख्या र साक्षी सम्बन्धी व्यहोरा ठिक साँचो छ। कुनै कारणले झुठ्ठा ठहरिन गएमा कम्पनी दर्ता पश्चात श्रृजना हुने दायित्व व्यहोर्न हामी तयार छौं। यो प्रबन्धपत्रमा लेखिएको कुरा साँचो हो झुठ्ठा ठहरे कानुन बमोजिम सहन बुझाउन मन्जुर छ भनी सहीछाप गरेका छौं ।

CROWN HOLIDAYS

संस्थापकको नाम ठेगाना र सहीछाप	बाबु/पतिको नाम	नागरिकता प्रमाण पत्र नं र नगरिकता प्राप्त गरेको जिल्ला	लिन कबुल गरेको शेयर संख्या	साक्षीको नाम, थर, वतन र सहीछाप	साक्षीको नागरिकता प्रमाण पत्र नं र जिल्ला
दस्तखतः नामः प्रल्हाद कुमार थापा ठेगानाः पंचन गा.वि.स-३, सोलुखुम्बु हालको ठेगानाः थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका -३, सोलुखुम्बु दा. बा.	ललित बहादुर थापा	३०२/८४०८/१४६ जि.प्र.का सोलुखुम्बु	१००००० कित्ता	दस्तखतः नामः नविन शर्मा ठेगानाः पथरी शनिश्चरे न.पा.-०२, मोरङ्ग दा. बा.	०५२०२८/५४२ जि.प्र.का मोरङ्ग

इति सम्वत २०८२ साल ..०९... महिना ....१०.. गते रोज ..०५.... शुभम्।

CROWN HOLIDAYS